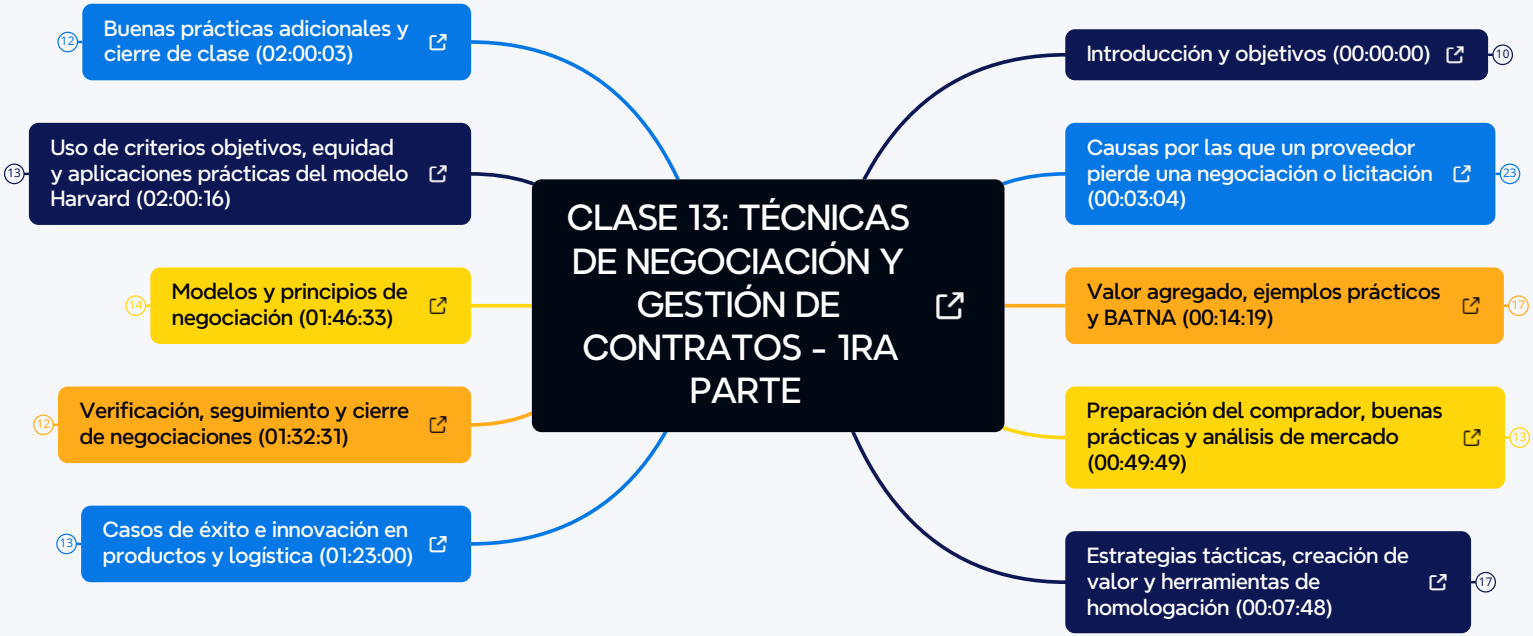
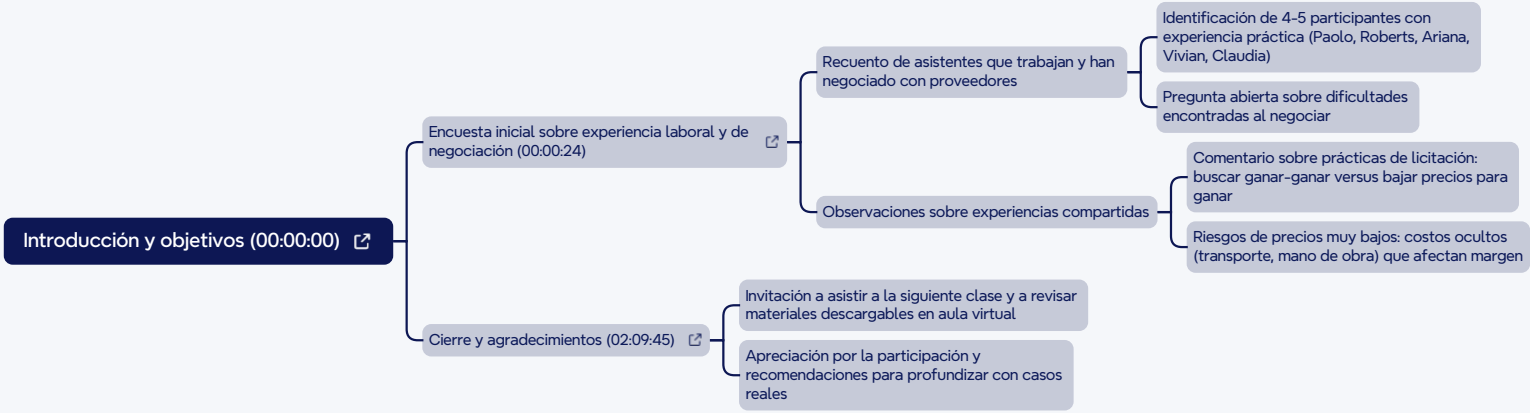
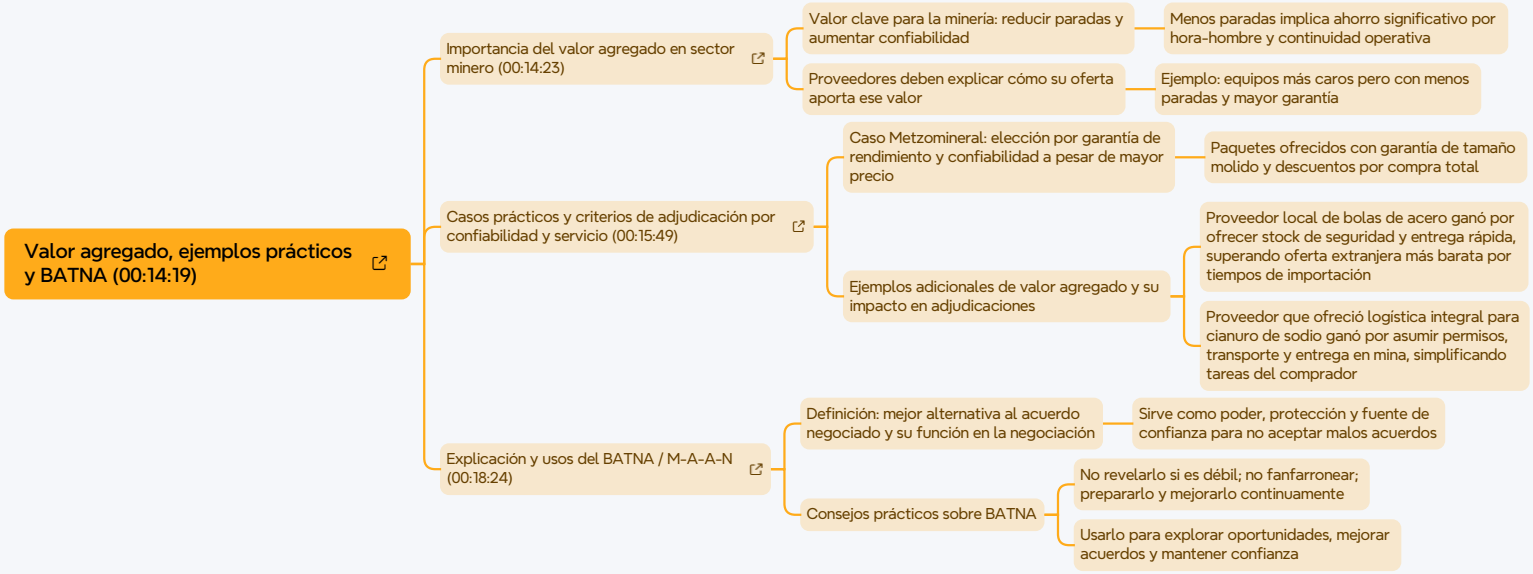
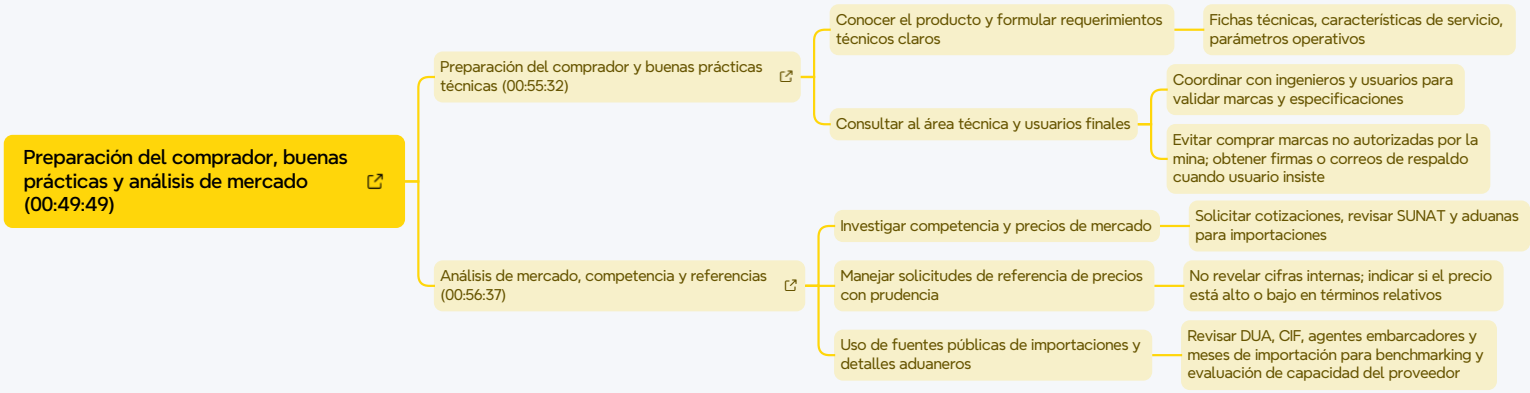
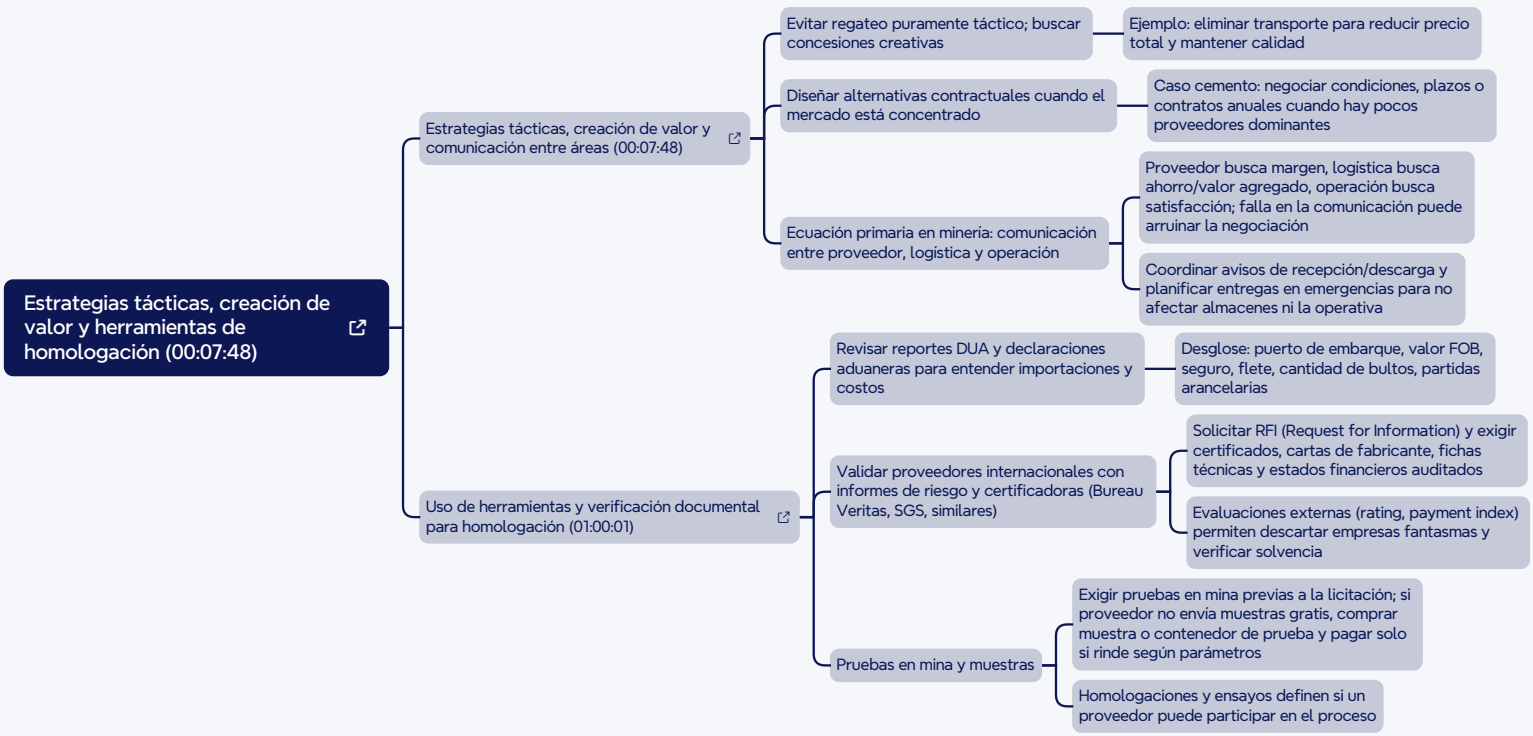

CLASE 13: TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS - 1RA PARTE
Introducción y objetivos (00:00:00)
Causas por las que un proveedor pierde una negociación o licitación (00:03:04)
Valor agregado, ejemplos prácticos y BATNA (00:14:19)
Preparación del comprador, buenas prácticas y análisis de mercado (00:49:49)
Estrategias tácticas, creación de valor y herramientas de homologación (00:07:48)
Buenas prácticas adicionales y cierre de clase (02:00:03)
Uso de criterios objetivos, equidad y aplicaciones prácticas del modelo Harvard (02:00:16)
Modelos y principios de negociación (01:46:33)
Verificación, seguimiento y cierre de negociaciones (01:32:31)
Casos de éxito e innovación en productos y logística (01:23:00)

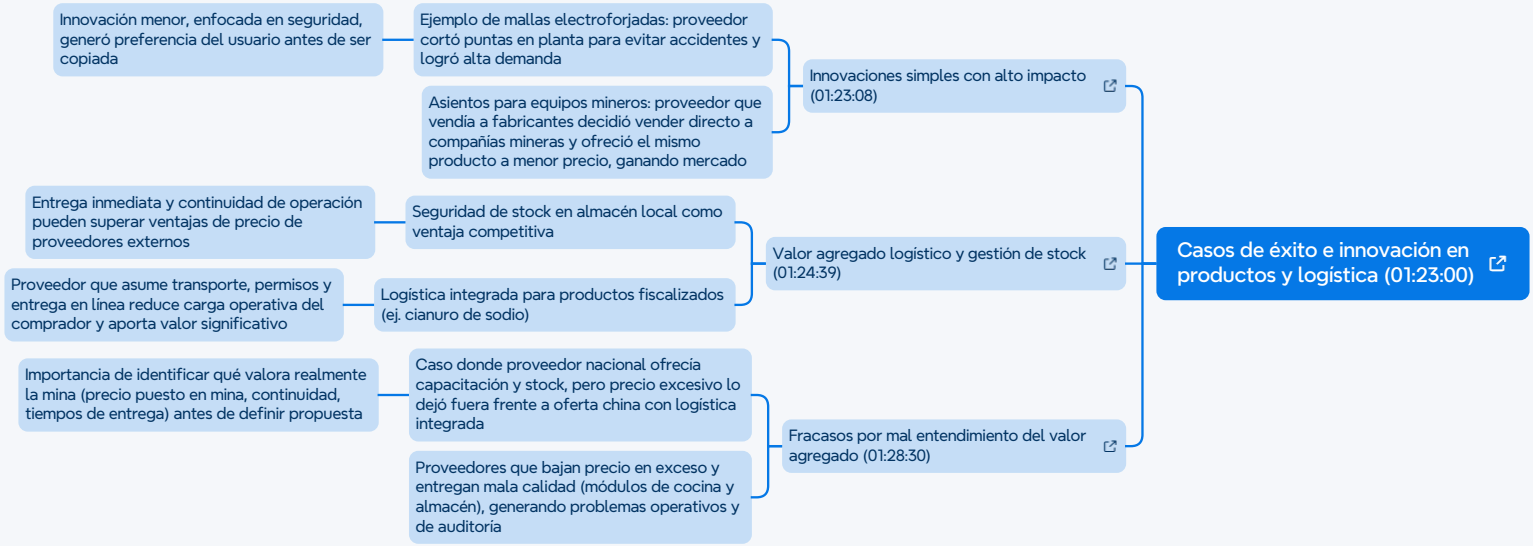

Introducción y objetivos (00:00:00)
Encuesta inicial sobre experiencia laboral y de negociación (00:00:24)
Recuento de asistentes que trabajan y han negociado con proveedores
Identificación de 4-5 participantes con experiencia práctica (Paolo, Roberts, Ariana, Vivian, Claudia)
Pregunta abierta sobre dificultades encontradas al negociar
Observaciones sobre experiencias compartidas
Comentario sobre prácticas de licitación: buscar ganar-ganar versus bajar precios para ganar
Riesgos de precios muy bajos: costos ocultos (transporte, mano de obra) que afectan margen
Cierre y agradecimientos (02:09:45)
Invitación a asistir a la siguiente clase y a revisar materiales descargables en aula virtual
Apreciación por la participación y recomendaciones para profundizar con casos reales

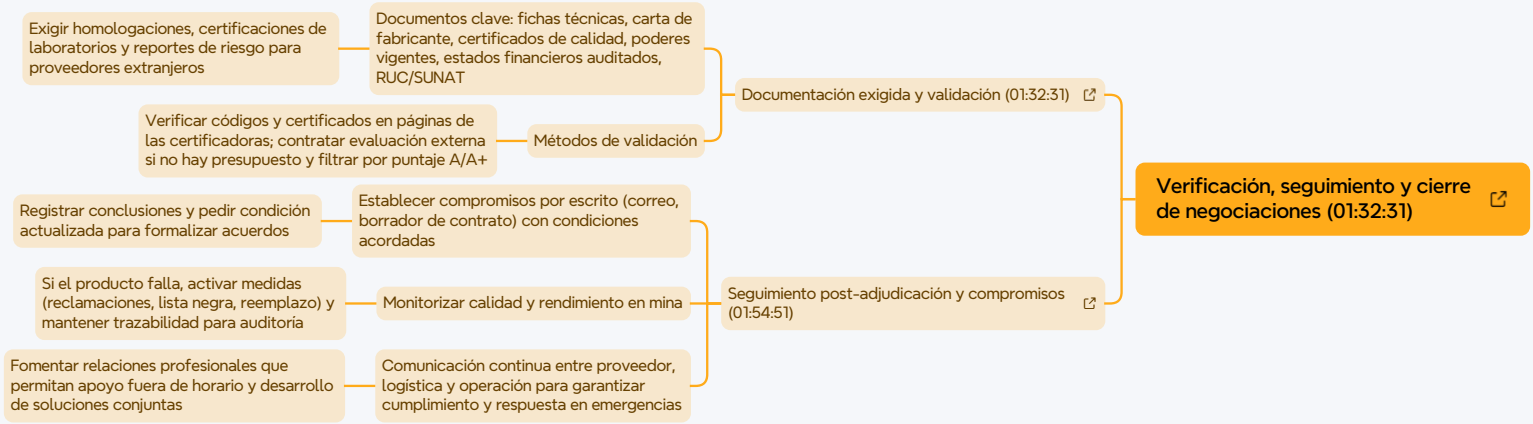

Causas por las que un proveedor pierde una negociación o licitación (00:03:04)
Falta de preparación y autoconocimiento (00:03:14)
Desconocer fortalezas y debilidades del proveedor
Fortalezas: posicionamiento, precio competitivo, reputación
Debilidades: falta de experiencia, altos costos
Ignorar el valor agregado del producto o servicio
Valor agregado puede justificar un precio mayor si reduce costes operativos del cliente
Objetivos no claros y confusión entre posiciones e intereses (00:04:03)
No definir qué se busca lograr en la negociación
Confundir objetivo de ganar dinero con criterios medibles de satisfacción
Diferenciar posición (condiciones) e interés (motivo subyacente)
Ejemplo: forma de pago (posición) vs. interés en recibir pago rápido (interés)
Desconocimiento de la contraparte, mercado y competencia (00:05:52)
No investigar al comprador ni su poder de negociación
Preguntas clave: cuánto compra, quiénes negocian, clientes y proveedores del comprador
No conocer precios, tendencias y competidores
Ejemplo real: proveedor que perdió mercado frente a competidor que desarrolló producto superior y más barato
Falta de prevención, equipo de negociación y BATNA (00:06:19)
Subestimar preparación en renovaciones o clientes conocidos
No adaptar enfoque a cada cliente y situación específica
No contar con negociadores idóneos (hard y soft skills)
Habilidades necesarias: asertividad, empatía, escucha activa, comunicación, persuasión, trabajo en equipo
Ausencia de BATNA (mejor alternativa al acuerdo negociado)
Consecuencia: menor poder en la mesa y riesgo operativo para comprador/proveedor

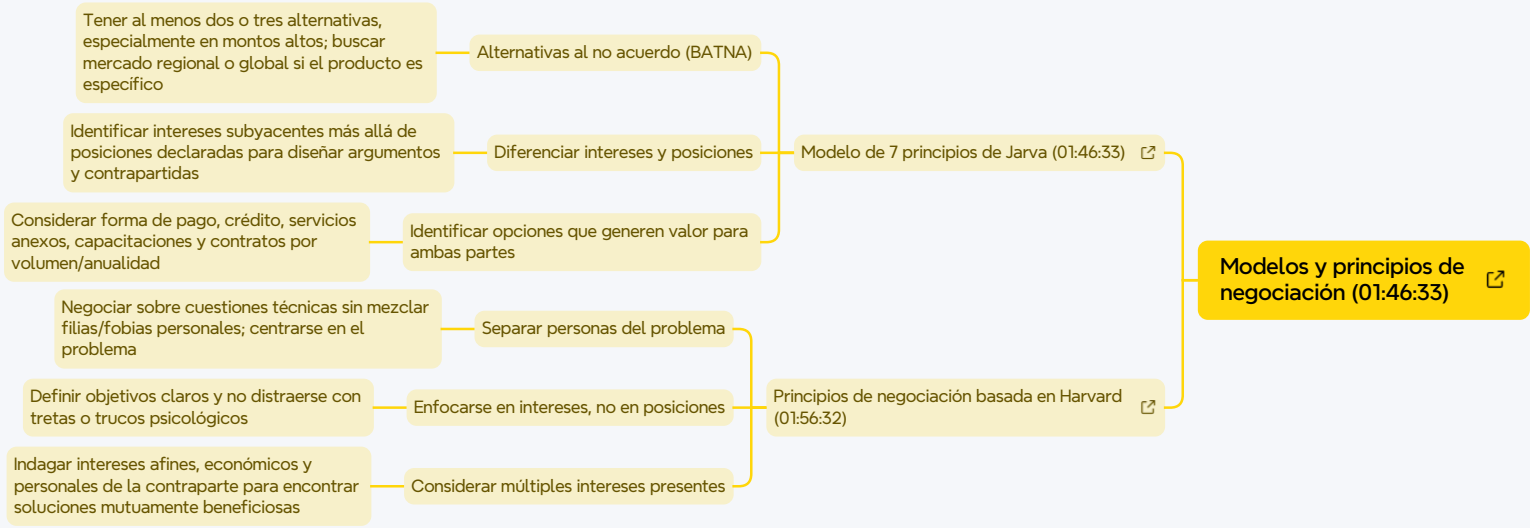

Valor agregado, ejemplos prácticos y BATNA (00:14:19)
Importancia del valor agregado en sector minero (00:14:23)
Valor clave para la minería: reducir paradas y aumentar confiabilidad
Menos paradas implica ahorro significativo por hora-hombre y continuidad operativa
Proveedores deben explicar cómo su oferta aporta ese valor
Ejemplo: equipos más caros pero con menos paradas y mayor garantía
Casos prácticos y criterios de adjudicación por confiabilidad y servicio (00:15:49)
Caso Metzomineral: elección por garantía de rendimiento y confiabilidad a pesar de mayor precio
Paquetes ofrecidos con garantía de tamaño molido y descuentos por compra total
Ejemplos adicionales de valor agregado y su impacto en adjudicaciones
Proveedor local de bolas de acero ganó por ofrecer stock de seguridad y entrega rápida, superando oferta extranjera más barata por tiempos de importación
Proveedor que ofreció logística integral para cianuro de sodio ganó por asumir permisos, transporte y entrega en mina, simplificando tareas del comprador
Explicación y usos del BATNA / M-A-A-N (00:18:24)
Definición: mejor alternativa al acuerdo negociado y su función en la negociación
Sirve como poder, protección y fuente de confianza para no aceptar malos acuerdos
Consejos prácticos sobre BATNA
No revelarlo si es débil; no fanfarronear; prepararlo y mejorarlo continuamente
Usarlo para explorar oportunidades, mejorar acuerdos y mantener confianza


Preparación del comprador, buenas prácticas y análisis de mercado (00:49:49)
Preparación del comprador y buenas prácticas técnicas (00:55:32)
Conocer el producto y formular requerimientos técnicos claros
Fichas técnicas, características de servicio, parámetros operativos
Consultar al área técnica y usuarios finales
Coordinar con ingenieros y usuarios para validar marcas y especificaciones
Evitar comprar marcas no autorizadas por la mina; obtener firmas o correos de respaldo cuando usuario insiste
Análisis de mercado, competencia y referencias (00:56:37)
Investigar competencia y precios de mercado
Solicitar cotizaciones, revisar SUNAT y aduanas para importaciones
Manejar solicitudes de referencia de precios con prudencia
No revelar cifras internas; indicar si el precio está alto o bajo en términos relativos
Uso de fuentes públicas de importaciones y detalles aduaneros
Revisar DUA, CIF, agentes embarcadores y meses de importación para benchmarking y evaluación de capacidad del proveedor


Estrategias tácticas, creación de valor y herramientas de homologación (00:07:48)
Estrategias tácticas, creación de valor y comunicación entre áreas (00:07:48)
Evitar regateo puramente táctico; buscar concesiones creativas
Ejemplo: eliminar transporte para reducir precio total y mantener calidad
Diseñar alternativas contractuales cuando el mercado está concentrado
Caso cemento: negociar condiciones, plazos o contratos anuales cuando hay pocos proveedores dominantes
Ecuación primaria en minería: comunicación entre proveedor, logística y operación
Proveedor busca margen, logística busca ahorro/valor agregado, operación busca satisfacción; falla en la comunicación puede arruinar la negociación
Coordinar avisos de recepción/descarga y planificar entregas en emergencias para no afectar almacenes ni la operativa
Uso de herramientas y verificación documental para homologación (01:00:01)
Revisar reportes DUA y declaraciones aduaneras para entender importaciones y costos
Desglose: puerto de embarque, valor FOB, seguro, flete, cantidad de bultos, partidas arancelarias
Validar proveedores internacionales con informes de riesgo y certificadoras (Bureau Veritas, SGS, similares)
Solicitar RFI (Request for Information) y exigir certificados, cartas de fabricante, fichas técnicas y estados financieros auditados
Evaluaciones externas (rating, payment index) permiten descartar empresas fantasmas y verificar solvencia
Pruebas en mina y muestras
Exigir pruebas en mina previas a la licitación; si proveedor no envía muestras gratis, comprar muestra o contenedor de prueba y pagar solo si rinde según parámetros
Homologaciones y ensayos definen si un proveedor puede participar en el proceso


Casos de éxito e innovación en productos y logística (01:23:00)
Innovaciones simples con alto impacto (01:23:08)
Ejemplo de mallas electroforjadas: proveedor cortó puntas en planta para evitar accidentes y logró alta demanda
Innovación menor, enfocada en seguridad, generó preferencia del usuario antes de ser copiada
Asientos para equipos mineros: proveedor que vendía a fabricantes decidió vender directo a compañías mineras y ofreció el mismo producto a menor precio, ganando mercado
Valor agregado logístico y gestión de stock (01:24:39)
Seguridad de stock en almacén local como ventaja competitiva
Entrega inmediata y continuidad de operación pueden superar ventajas de precio de proveedores externos
Logística integrada para productos fiscalizados (ej. cianuro de sodio)
Proveedor que asume transporte, permisos y entrega en línea reduce carga operativa del comprador y aporta valor significativo
Fracasos por mal entendimiento del valor agregado (01:28:30)
Caso donde proveedor nacional ofrecía capacitación y stock, pero precio excesivo lo dejó fuera frente a oferta china con logística integrada
Importancia de identificar qué valora realmente la mina (precio puesto en mina, continuidad, tiempos de entrega) antes de definir propuesta
Proveedores que bajan precio en exceso y entregan mala calidad (módulos de cocina y almacén), generando problemas operativos y de auditoría


Verificación, seguimiento y cierre de negociaciones (01:32:31)
Documentación exigida y validación (01:32:31)
Documentos clave: fichas técnicas, carta de fabricante, certificados de calidad, poderes vigentes, estados financieros auditados, RUC/SUNAT
Exigir homologaciones, certificaciones de laboratorios y reportes de riesgo para proveedores extranjeros
Métodos de validación
Verificar códigos y certificados en páginas de las certificadoras; contratar evaluación externa si no hay presupuesto y filtrar por puntaje A/A+
Seguimiento post-adjudicación y compromisos (01:54:51)
Establecer compromisos por escrito (correo, borrador de contrato) con condiciones acordadas
Registrar conclusiones y pedir condición actualizada para formalizar acuerdos
Monitorizar calidad y rendimiento en mina
Si el producto falla, activar medidas (reclamaciones, lista negra, reemplazo) y mantener trazabilidad para auditoría
Comunicación continua entre proveedor, logística y operación para garantizar cumplimiento y respuesta en emergencias
Fomentar relaciones profesionales que permitan apoyo fuera de horario y desarrollo de soluciones conjuntas


Modelos y principios de negociación (01:46:33)
Modelo de 7 principios de Jarva (01:46:33)
Alternativas al no acuerdo (BATNA)
Tener al menos dos o tres alternativas, especialmente en montos altos; buscar mercado regional o global si el producto es específico
Diferenciar intereses y posiciones
Identificar intereses subyacentes más allá de posiciones declaradas para diseñar argumentos y contrapartidas
Identificar opciones que generen valor para ambas partes
Considerar forma de pago, crédito, servicios anexos, capacitaciones y contratos por volumen/anualidad
Principios de negociación basada en Harvard (01:56:32)
Separar personas del problema
Negociar sobre cuestiones técnicas sin mezclar filias/fobias personales; centrarse en el problema
Enfocarse en intereses, no en posiciones
Definir objetivos claros y no distraerse con tretas o trucos psicológicos
Considerar múltiples intereses presentes
Indagar intereses afines, económicos y personales de la contraparte para encontrar soluciones mutuamente beneficiosas

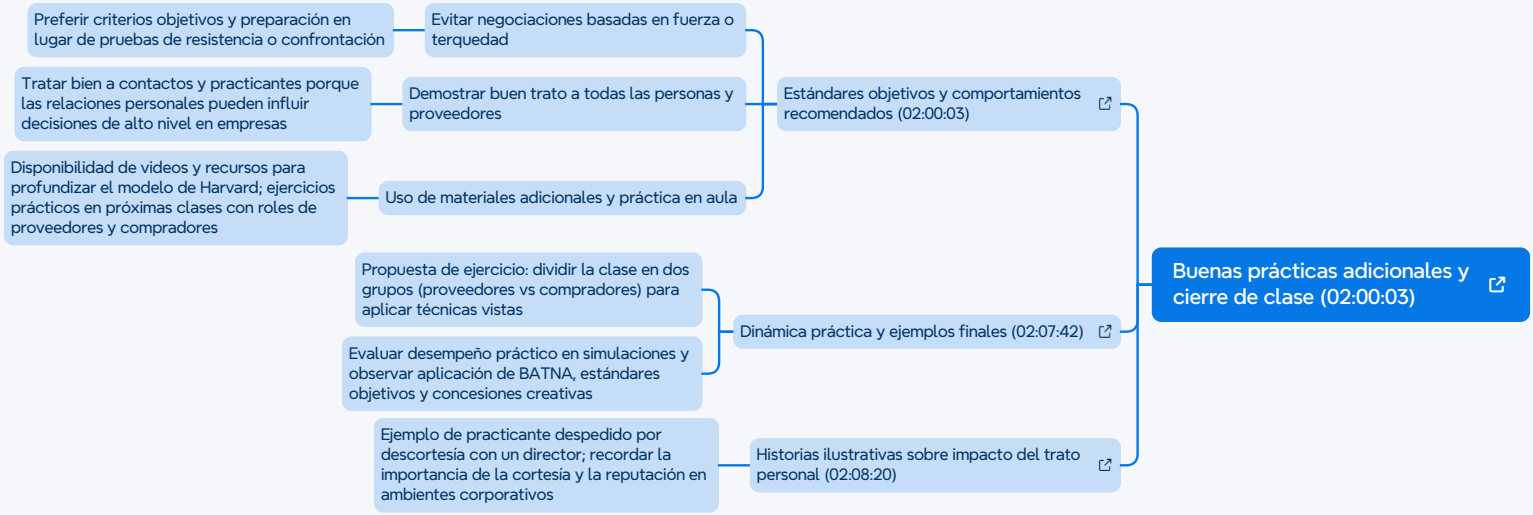
# Uso de criterios objetivos, equidad y aplicaciones prácticas del modelo Harvard (02:00:16)

## Usar criterios objetivos y equidad (02:00:16)

- Apelar a estándares objetivos como precio de mercado, costo, tradición y reciprocidad para evitar que la negociación se convierta en concurso de voluntades
- Precio de mercado: comparar cuánto se vende un bien o servicio semejante en la plaza correspondiente
- Costo: reconocer que nadie debería vender por debajo de su costo sostenido; evaluar márgenes mínimos razonables
- Tradición: emplear prácticas históricas o índices (ej. IPC) como referencia en casos salariales o contractuales
- Reciprocidad: usar concesiones previas de cada parte como criterio para solicitar ajustes proporcionales

## Aplicaciones prácticas del modelo Harvard en estrategia negociadora (02:05:25)

- Acercamiento para desarrollar compromiso y resultados sostenibles, privilegiando contratos de largo plazo y abastecimientos continuos
- Mantener firmeza en los problemas y suavidad con las personas; desarrollar empatía aun con interlocutores difíciles
- Aumentar participación y comunicación según la complejidad de la compra; involucrar usuario y proveedor en compras críticas
- Comprobar entendimiento mutuo durante la negociación y aclarar dudas antes de seleccionar ganador
- Buscar tesis complementarias y acuerdos provisionales si no hay acuerdo definitivo; valorar soluciones intermedias a corto plazo
- Ofrecer contraprestaciones creativas (capacitaciones, garantías, software, eliminación de transporte) como alternativas a reducción de precio directo


Buenas prácticas adicionales y cierre de clase (02:00:03)
Estándares objetivos y comportamientos recomendados (02:00:03)
Evitar negociaciones basadas en fuerza o terquedad
Preferir criterios objetivos y preparación en lugar de pruebas de resistencia o confrontación
Demostrar buen trato a todas las personas y proveedores
Tratar bien a contactos y practicantes porque las relaciones personales pueden influir decisiones de alto nivel en empresas
Uso de materiales adicionales y práctica en aula
Disponibilidad de videos y recursos para profundizar el modelo de Harvard; ejercicios prácticos en próximas clases con roles de proveedores y compradores
Dinámica práctica y ejemplos finales (02:07:42)
Propuesta de ejercicio: dividir la clase en dos grupos (proveedores vs compradores) para aplicar técnicas vistas
Evaluar desempeño práctico en simulaciones y observar aplicación de BATNA, estándares objetivos y concesiones creativas
Historias ilustrativas sobre impacto del trato personal (02:08:20)
Ejemplo de practicante despedido por descortesía con un director; recordar la importancia de la cortesía y la reputación en ambientes corporativos